

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1505/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายเจริญ ควรสุวรรณ

จำเลย

นายเจริญ ควรสุวรรณ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ประกันได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดฐานทำเอกสารปลอมและทำดวงตรารอยตราปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265, 251 กระทั่งหนึ่งซึ่งโทษตามมาตรา 251 เป็นบทหนักกับมีความผิดฐานใช้เอกสารปลอมและใช้รอยตราปลอมตามมาตรา 268วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 265 และมาตรา 252 อีกด้วย ซึ่งโทษตามมาตรา 252 เป็นบทหนัก และมาตรา 263 ให้ลงโทษตามมาตรา 251 กระทั่งเดียวคงจำคุกมีกำหนด 5 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี 6 เดือน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 12)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาค่าประกัน 100,000 บาท (อันดับ 2)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 218 และจำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงไม่มีเหตุอนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 218 และจำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงไม่มีเหตุอนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง

(ถาวร ตันตราภรณ์-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>